

Abschiebung in Armut erlaubt Der Europäische Gerichtshof entscheidet: Nur ein Zustand absoluter Verelendung im Zielland wäre ein Hindernis.

Abschiebung in Armut erlaubt; Der Europäische Gerichtshof entscheidet: Nur ein Zustand absoluter Verelendung im Zielland wäre ein Hindernis.

Südwest Presse

Mittwoch 20. März 2019

Copyright 2019 Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten



Section: Politik

Length: 448 words

Body

Deutschland darf Asyl-Antragsteller, für die andere EU-Staaten zuständig sind, dorthin abschieben, auch wenn sie dann in "großer Armut" leben müssen. Dies entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in zwei Fällen. Ausgeschlossen ist eine Rückführung nur, wenn im Zielland "extreme materielle Not" droht. Ob das für Länder wie Italien oder Bulgarien gilt, müssen nun wieder die deutschen Verwaltungsgerichte prüfen.

Der erste Fall betraf einen heute 26-jährigen Gambier, der 2014 zuerst einen Asylantrag in Italien und dann einen zweiten Asylantrag in Baden-Württemberg stellte. Nach den Dublin-Regeln der EU war Italien für das Asylverfahren zuständig. Der Gambier wollte seine Überstellung nach Italien verhindern und berief sich auf ein Gutachten der renommierten "Schweizer Flüchtlingshilfe", wonach Asylberechtigten in Italien das Risiko drohe, "am Rande der Gesellschaft obdachlos zu werden und zu verelenden". Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim legte den Fall beim EuGH in Luxemburg vor.

In der zweiten Vorlage ging es unter anderem um mehrere staatenlose Palästinenser aus Syrien, die 2013 in Bulgarien als Bürgerkriegsflüchtlinge "subsidiären Schutz" erhalten hatten. Sie wurden in Bulgarien jedoch nicht als politisch Verfolgte nach der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) anerkannt.

EU-Recht schützt nur bedingt

Dies nahmen die Palästinenser zum Anlass, nach Deutschland zu reisen und dort Asylanträge zu stellen. Diese wurden als "unzulässig" abgelehnt, weil schon Bulgarien "internationalen Schutz" gewährt habe. Auch hier ging es um die Frage, ob die Lebensbedingungen für Flüchtlinge in Bulgarien Grund für ein neues Verfahren in Deutschland sind. Die Vorlage stammte vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.

Der EuGH entschied, dass eine Überstellung des Gambiers nur ausgeschlossen ist, wenn diesem in Italien ein "Zustand der Verelendung" droht, in dem es nicht möglich ist, "sich zu ernähren, sich zu waschen und eine Unterkunft zu finden". EU-Recht schütze vor "unmenschlicher und erniedrigender Behandlung", so die Richter. "Große Armut" oder eine "starke Verschlechterung der Lebensverhältnisse" allein genügten jedoch noch nicht, um eine Abschiebung nach Italien zu verhindern. Der gleiche Maßstab gilt auch für die staatenlosen Palästinenser, die nicht nach Bulgarien wollen.

Abschiebung in Armut erlaubt Der Europäische Gerichtshof entscheidet: Nur ein Zustand absoluter Verelendung im Zielland wäre ein Hindernis.

Daneben entschied der EuGH noch zwei weitere praktisch relevante Fragen: Erstens muss schon bei der Überstellung in ein Asylverfahren geprüft werden, wie die Lebensbedingungen im Falle einer Anerkennung wären. Zweitens gilt ein Ausreisepflichtiger dann als "flüchtig", wenn er sich bei einer versuchten Abschiebung nicht in seiner Wohnung aufhält, obwohl er dazu verpflichtet war. Christian Rath

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: GERICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (99%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (92%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (92%); EUROPÄISCHE UNION (91%); ARMUT & OBdachlosigkeit (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); POLITISCHES ASYL (90%); EU-REGULIERUNG (89%); GERICHTSHÖFE (89%); EUROPARECHT (78%); OBERSTES GERICHT (77%); RICHTER (77%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%); BEWILLIGUNGEN (71%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (67%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (73%); LEIPZIG, DEUTSCHLAND (57%); MANNHEIM, DEUTSCHLAND (57%); GENÈVE, SCHWEIZ (56%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (93%); BADEN-WÜRTTEMBERG, DEUTSCHLAND (59%); SACHSEN, DEUTSCHLAND (54%); BULGARIEN (90%); EUROPA (90%); ITALIEN (90%); DEUTSCHLAND (89%); LUXEMBURG (73%); SYRIEN (72%); SCHWEIZ (56%)

Load-Date: March 20, 2019